



DIA 25

TRILHA TITÃ

AULA 2/6

DIREITO ADMINISTRATIVO

PODER REGULAMENTAR E PODER DE POLÍCIA

CF ART. 84 • CTN ART. 78 • REGULAMENTOS • POLÍCIA ADMINISTRATIVA • CEBRASPE

1

2

3

4

5

6

TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

QUESTÕES REAIS / BANCO IDENTIFICADO • SEM GABARITO IMEDIATO



PODER REGULAMENTAR

Executar a lei sem criar uma lei nova



1. Poder regulamentar - regra

Permite à Administração editar atos normativos para dar fiel execução à lei. Como regra, o regulamento é secundário: encontra fundamento e limite na lei preexistente, sem criar livremente direitos e obrigações primários.

EXEMPLO Decreto detalha como uma lei será executada, sem alterar o núcleo da obrigação legal.

BIZU 95+ REGULAMENTO EXECUTIVO = lei antes; decreto depois.

PEGADINHA Dizer que interesse público e motivação autorizam decreto a inovar livremente.

Q01

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • CÂMARA DE MACEIÓ • 2024 • Q3312092

Item real: o poder regulamentar é de natureza secundária porque se condiciona à existência de lei preexistente. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



DECRETOS AUTÔNOMOS

A exceção constitucional que a banca exagera



2. Decreto autônomo - art. 84, VI, da CF

O Presidente pode dispor por decreto sobre organização e funcionamento da administração federal quando não houver aumento de despesa nem criação/extinção de órgãos, e pode extinguir funções ou cargos vagos.

EXEMPLO Cargo vago pode ser extinto por decreto; órgão público não pode ser extinto por esse caminho.

BIZU 95+ AUTÔNOMO: organização sem aumento/criação-extinção de órgão + cargo/função VAGOS.

PEGADINHA Transformar a exceção em autorização genérica para criar deveres ao particular.

Q02

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • UNEAL • 2026 • Q4234555

Item real identificado (condensado): decreto regulamentar pode criar novos direitos e obrigações se motivado e fundado no interesse público. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



PODER DE POLÍCIA

Condicionar liberdade e propriedade em favor do interesse público



3. Poder de polícia - conceito

É a atividade administrativa que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade em razão do interesse público. O art. 78 do CTN traz conceito clássico ligado a segurança, higiene, ordem, costumes, mercado e atividades dependentes de autorização.

EXEMPLO Fiscalização sanitária, trânsito e licenciamento são exemplos recorrentes.

BIZU 95+ Polícia administrativa incide sobre bens, direitos e atividades; polícia judiciária mira infrações penais.

PEGADINHA Confundir poder de polícia com punição disciplinar de servidor.

4. Atributos, limites e controle

Discrecionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade são atributos frequentemente cobrados, mas não aparecem de modo absoluto em todo ato. Legalidade, proporcionalidade, competência, finalidade e controle judicial limitam o exercício do poder.

EXEMPLO Nem toda medida de polícia é discricionária; a lei pode vincular a atuação.

BIZU 95+ Atributo não é salvo-conduto: poder de polícia continua sujeito à lei e ao controle.

PEGADINHA Usar palavras absolutas como "sempre" para autoexecutoriedade ou discrecionariedade.



MAPA FINAL DE PROVA

Normatizar não é legislar; restringir não é agir sem limites

**REGULAMENTO EXECUTIVO**

Ato secundário; complementa a lei para sua execução.

DECRETO AUTÔNOMO

Hipóteses constitucionais restritas do art. 84, VI.

PODER DE POLÍCIA

Condiciona direitos, interesses e liberdades em favor do interesse público.

CONTROLE

Legalidade, finalidade, proporcionalidade e devido processo continuam valendo.

CHECKLIST 95+ - O QUE NÃO PODE ERRAR

- Regulamento não pode contrariar lei nem criar obrigação primária fora de hipótese constitucional.
- Decore os dois recortes do art. 84, VI: organização sem aumento/criação-extinção de órgão e cargo/função vagos.
- Evite absolutizar atributos do poder de polícia.



CORREÇÃO

Gabarito comentado + revisão de 60 segundos

**Q01 C**

CEBRASPE • Câmara de Maceió • 2024 • Q3312092

Certo. O regulamento executivo é ato normativo secundário e serve à fiel execução da lei. A exceção do decreto autônomo não converte o poder regulamentar em fonte geral de obrigações primárias.

Q02 E

CEBRASPE • UNEAL • 2026 • Q4234555

Errado. Motivação e interesse público não substituem reserva legal. O regulamento executivo não pode inovar livremente a ordem jurídica contra ou além da lei.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

- Poder regulamentar: natureza secundária como regra.
- Poder de polícia: CTN art. 78 + limitações administrativas.
- Palavra-chave de prova: fiel execução da lei.

RASTREABILIDADE E FONTES

Constituição Federal, art. 84, IV e VI • CTN, art. 78 • Gran Questões: Q3312092 • QConcursos: Q4234555 - enunciado condensado